

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1538/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นาย ใจ หรือ ขวัญ ใจ จิต วิรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ลำพังแต่คำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย และคำเบิกความของพยานปากอื่นของโจทก์ ซึ่งเป็นแต่เพียงพยานบอกเล่าโดยไม่มีพยานพฤติเหตุแวดล้อม กรณีอื่นใดที่จะปรากฏข้อเท็จจริงให้พอฟังได้ว่า จำเลยร่วมกระทำความผิดตามฟ้อง จึงไม่อาจรับฟังลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,176,
278

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,
276 วรรคสอง จำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษหรือไม่ คดีนี้โจทก์ไม่ได้ตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันว่าจำเลยได้ร่วมกระทำความผิด อีกทั้งไม่มีพยานบุคคลมาเบิกความว่าเห็นจำเลยในวันเกิดเหตุเลย คงมีแต่พยานก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่รู้เห็นเหตุการณ์กับพยานหลังเกิดเหตุซึ่งเป็นพยานที่ได้รับคำบอกเล่าจากผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นคนร้ายเท่านั้น และคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายเอกสารหมาย จ.1 ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1315/2529 ของศาลชั้นต้นที่โจทก์อ้างมาเป็นพยานคดีนี้ซึ่งเป็นพยานบอกเล่าเช่นเดียวกัน ดังนั้น ลำพังแต่คำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายและคำเบิกความพยานปากอื่นของโจทก์ซึ่งเป็นแต่เพียงพยานบอกเล่าโดยไม่มีพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีอื่นใดที่จะปรากฏข้อเท็จจริงให้พอฟังได้ว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดตามฟ้อง จึงไม่อาจรับฟังลงโทษจำเลยได้..."

พิพากษายืน.

(เสียง ตรีวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น